

시 정 요 구

1. 제 목 : 국·공유개발재산 임대차계약 연체채권 납부 최고
불철저
2. 소관부점 : 공공재산관리처, 국유납부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공재산관리처와 국유납부개발처는 「공공개발업무세칙」 등에 따라 국·공유개발재산에 대하여 임대차계약을 체결하고 임차인이 임대료 및 관리비 등을 납부기한까지 납부하지 아니한 경우에는 전화독촉 및 납부최고 등의 방법으로 연체관리를 하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「부동산 매입·개발 및 매각 업무요강」 제65조에 따르면 관리부점장은 임차인별로 월 임대료, 관리비, 전기·상하수도료 등 전용사용 요금 등을 산출한 후 매월 25일까지 청구하여 매월 말일까지 수납하도록 되어 있다.

또한, 「공공개발업무세칙」 제81조에 따르면 관리부점장은 임차인이 납부기한까지 월 임대료와 관리비 등을 납부하지 아니하는 경우, 관계 법령에 따른 비율로 계산한 연체료¹⁾를 붙여 15일 이내의 기한을 정하여

월임대료, 관리비 및 연체료 등의 조속한 납부와 임대차계약이 해지될 수 있음을 최고하여야 한다고 되어 있다.

아울러, 납부최고에도 불구하고 월 임대료, 관리비 및 연체료 등을 납부하지 아니하여 최초 납부기한을 3개월 이상 경과한 경우에는 임대차 계약을 해지하되, 임대차 보증금을 고려하여 계약을 해지하는 것이 공사에 불리하거나 그 밖의 특별한 사유가 있는 경우에는 해지를 보류하고 납부를 고지할 수 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 국·공유개발재산 등의 임차인이 보증금, 임대료 및 관리비 등을 기한 내 납부하지 아니하여 발생한 연체채권에 대한 관리 실태를 점검한 결과

공공재산관리처에서 관리중인 ◆◆◆◆◆ 근린생활시설 □□□호의 경우 임차인 (주)○○○○○○○○가 2018. 12. 17. 임대차계약을 체결(2018. 12. 17.~2023. 12. 16.)하여 사용중 납부기한이 2019. 3. 4.까지인 2019. 2월분 임대료·관리비 등을 납부하지 않아 2019. 8. 29. 현재 연체임대료 등 총 △△△△천 원의 연체채권이 발생하였다.²⁾

1) 월 임대료 및 관리비 등을 납부기한까지 납부하지 아니한 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 비율을 적용하여 단리로 산정한 연체료를 부과한다. 이 경우 전화독촉, 납부최고 등의 방법으로 지속적인 연체관리를 하여야 한다.

1. 연체기간이 1개월 미만인 경우 : 연 7%
2. 연체기간이 1개월 이상 3개월 미만인 경우 : 연 8%
3. 연체기간이 3개월 이상 6개월 미만인 경우 : 연 9%
4. 연체기간이 6개월 이상인 경우 : 연 10%

2) 연체일수는 납부기한 다음날부터 감사자료 작성일(2019. 8. 29.)을 기준으로 산정함

그러나 공공재산관리처는 특별한 사유 없이 연체발생일로부터 179일이 지난 현재까지 납부 최고를 하지 않았다

국유남부개발처도 ◆◆◆◆◆ ○○○호 임차인 ●●●●의 연체채권 △△△△천 원에 대하여 연체발생일로부터 30일이 지난 현재까지 납부 최고를 하지 않는 등

[표 12] 및 [별표 2]“국·공유 개발재산 연체채권 납부최고 미실시 명세”와 같이 공공재산관리처는 65건(△△△△△천 원), 국유남부개발처는 1건(△△△△천 원) 등 총 66건의 연체채권에 대하여 최초 연체일로부터 길게는 395일, 짧게는 20일이 경과하였는데도 납부 최고 하거나 임대차계약 해지를 검토하는 등 조치없이 그대로 두고 있다.

[표 12] 국·공유 개발재산 연체채권 납부최고 미실시 현황

(단위 : 건, 천 원)

순 번	사 업 장	건 수	연 체 금 액 (A)=(B+C+D)	보 증 금 (B)	임 대 료 (C)	관 리 비 등 (D)
합 계(4개 사업장)		66	“기재생략”			
공공재산관리처 소계 (3개 사업장)		65				
1	“기재생략”	63				
2		1				
3		1				
국유남부개발처 소계 (1개 사업장)		1				
4	“기재생략”	1				

[소관부점 의견] 공공재산관리처와 국유남부개발처는 국·공유개발 재산 등의 임대차 관련 연체채권 관리의 필요성을 인정하고, 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 향후 연체관리 업무를 철저히 수행 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

공공재산관리처장과 국유남부개발처장은 임대료 등 연체채권 66건에 대하여 즉시 납부 최고를 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)